

刑法
No.345

共通問題 H28-20

(配点：2)

月	日
月	日

次の【事例】に関する後記アからエまでの各【記述】を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、内縁の妻Aと同居していたところ、遊興費に窮し、A所有のドレス 20 着及び指輪 1 個と、A管理のA名義のクレジットカード 1 枚（その規約上、会員である名義人のみが利用でき、他人への譲渡、貸与等が禁じられ、また、加盟店は、利用者が会員本人であることを善良な管理者の注意義務をもって確認することが定められている。）を、Aの部屋から盗み出した。

甲は、丙にドレス及び指輪の売却を仲介してもらおうと考え、これらの盗品を丙方に運ぼうとした。しかし、甲は、ドレスの数が多く一人で運ぶのが困難であったため、乙に対し、ドレスと指輪が盗品であることを話した上で、丙宅への運搬を手伝ってほしいと頼んだ。乙がこれを了解したので、甲及び乙は、指輪とドレスのうち 10 着を甲が、残りのドレス 10 着を乙が、それぞれ運転する自動車に載せて丙宅へ運ぶこととし、これらの盗品を丙宅へ運んだ。

丙は、ドレス及び指輪を、甲がAから盗んできたものであることを承知した上で甲から預かり、甲からの依頼どおりに売却先を探すこととしたが、指輪についてはAが母親の形見として大切にしていたものであることを知っていたことから、高値でAに売り付けようと考え、後日、Aに対し、代金 50 万円で指輪を売却し、その売却代金を甲に渡した。

また、甲は、Aから盗んだクレジットカードを担保として丁から現金 30 万円を借りたが、その際、丁に対し、「これはA名義のクレジットカードだけど、Aから使用を許されており、お前がこのカードを利用して買物をして、その利用代金はAにおいて決済される。」と伝えた。その後、甲が丁に対して金を返さなかったことから、丁は、甲の話を信じ、デパートにおいて、Aに成り済まして同カードを用いて腕時計 1 個を購入した。

【記述】

ア. 甲がAの指輪を盗んだことにつき、甲の行為は窃盗罪に該当するが、Aは甲の内縁の妻であるから、刑法第 244 条第 1 項により刑が免除される。

イ. 乙が盗品のドレス 10 着を、窃盗犯人である甲が指輪とドレス 10 着を、それぞれ丙宅まで運搬したことにつき、乙は甲と共同してこれら盗品を運搬したのであるから、乙にはドレス 20 着全てと指輪につき盗品等運搬罪が成立する。

ウ. 丙がAを相手方として指輪の売却をあっせんしたことにつき、Aは窃盗の被害者であるが、丙には盗品等処分あっせん罪が成立する。

エ. 丁がA名義のクレジットカードで腕時計を購入したことにつき、丁は、Aから同カードの使用を許されており、かつ、自らの使用に係る同カードの利用代金がAにおいて決済されるものと信じていたので、丁に詐欺罪は成立しない。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ ウ 4. イ エ 5. ウ エ

No345	財産罪の成否②		正答率
共通H28-20	正解	3	80%

ア 誤っている

最決平18.8.30(重判平18刑6①事件)。判例は、本記述と類似の事案において、「刑法244条1項は、刑の必要的免除を定めるものであって、免除を受ける者の範囲は明確に定める必要があることなどからして、内縁の配偶者に適用又は類推適用されることはない」としている。よって、甲の内縁の妻であるAは、「配偶者」に当たらないため、244条1項は適用されない。

イ 正しい

最判昭30.7.12。判例は、本記述と類似の事案において、「甲等がその窃取した本件物品を運搬するのは、所謂事後処分であるけれども、その品は依然盗贓品であり、これをその情を知りながら右甲等と共に運搬した被告人については、その品全部について運搬罪の成立する」とした原審の判断を正当なものとしている。よって、乙には、本犯である甲が運んだ分を含めたドレス20着全てと指輪につき、盗品等運搬罪が成立する。

ウ 正しい

最決平14.7.1(百選Ⅱ75事件)。判例は、本記述と類似の事案において、「盗品等の有償の処分のあつせんをする行為は、窃盗等の被害者を処分の相手方とする場合であっても、被害者による盗品等の正常な回復を困難にするばかりでなく、窃盗等の犯罪を助長し誘発するおそれのある行為であるから、刑法256条2項にいう盗品等の『有償の処分のあつせん』に当たる」としている。よって、窃盗の被害者であるAを相手方とした丙の行為にも盗品等処分あつせん罪が成立する。

エ 誤っている

最決平16.2.9(百選Ⅱ55事件)。判例は、本記述と類似の事案において、「本件クレジットカードの会員規約上、クレジットカードは、会員である名義人のみが利用でき、他人に同カードを譲渡、貸与、質入れ等することが禁じられている。また、加盟店規約上、加盟店は、クレジットカードの利用者が会員本人であることを善良な管理者の注意義務をもって確認することなどが定められている。……以上の事実関係の下では、被告人は、本件クレジットカードの名義人本人に成り済まし、同カードの正当な利用権限がないのにこれがあるように装い、その旨従業員を誤信させてガソリンの交付を受けたことが認められるから、被告人の行為は詐欺罪を構成する。仮に、被告人が、本件クレジットカードの名義人から同カードの使用を許されており、かつ、自らの使用に係る同カードの利用代金が会員規約に従い名義人において決済されるものと誤信していたという事情があったとしても、本件詐欺罪の成立は左右されない」としている。よって、丁が、Aからクレジットカードの使用を許されており、かつ、自らの使用に係る同カードの利用代金がAにおいて決済されるものと信じていたとしても、丁に詐欺罪が成立する。